



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUBUR SANTOSO BIN PAIJO**
2. Tempat lahir : Bantul ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/11 Agustus 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngabean RT/RW 002/- Kelurahan Triharjo,
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.
Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/49/IV/2021/Sat Resnarkoba, tanggal 21 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 191/Pid.Sus/2021/ PN Yyk tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan IV**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKA sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan** kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax Alprazolam 1mg dalam kemasan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Mengaku bersalah;
- Mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2021, atau setidaknya terjadi pada tahun 2021, bertempat di rumah **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** di Ngabean RT/RW 002/-, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tindak pidana itu dilakukan, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan IV**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalahgunaan Psikotropika di wilayah kota Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO**, sehingga selanjutnya melakukan penangkapan terhadap **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** di rumah **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** di Ngabean RT/RW 002/-, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dan setelah dilakukan penggeledahan, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1mg).
- Bahwa 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1 mg) tersebut adalah milik **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO**, yang dibeli **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** dari saudara JABRIK (dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 18.00 wib di sebuah warung makan tongseng anjing di Kanutan, Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, di mana pada saat itu **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** membeli pil tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya dikonsumsi oleh **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** sebanyak 2 (dua) butir, sehingga sisa 18 (delapan belas) butir pil.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta No : 441/01421 tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT dan diketahui oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta, Setyarini Hestu Lestari, SKM, M.Kes terkait 18 (delapan belas) butir pil dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX Alprazolam (1mg) tersebut, adalah sebagai berikut:

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/102.f/IV/2021/SATRESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 007325/T/04/2021 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, ataupun membawa obat/pil-pil tersebut.

Perbuatan **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKA ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HUDI HARJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah petugas Satresnarkoba POLRESTA Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalahgunaan Psikotropika di wilayah kota Yogyakarta;
 - Bahwa benar selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi beserta tim melakukan penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penyelidikan tersebut, saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa;
 - Bahwa benar saksi beserta tim kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa benar saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Ngabean RT/RW 002/-, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa benar saksi beserta tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saudara..selaku Ketua RT di wilayah tersebut;
 - Bahwa benar, setelah dilakukan penggeledahan, saksi beserta tim menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1mg) yang disimpan di atas meja di bawah karpet di kamar tidur terdakwa;
 - Bahwa benar 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1 mg) tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari saudara JABRIK pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 18.00 wib di sebuah warung makan tongseng anjing di Kanutan, Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa benar saudara JABRIK hingga saat ini masih dalam pencarian;
 - Bahwa benar terdakwa membeli pil tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang telah dikonsumsi sebanyak 2 (dua) butir, sehingga sisa 18 (delapan belas) butir pil.
 - Bahwa benar saudara JABRIK hingga saat ini masih dalam pencarian;
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki resep dari dokter maupun ujun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun membawa obat/pil-pil tersebut;
 - Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi YUYUN HANDOKO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba POLRESTA Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki pil psikotropika golongan IV jenis Atarax Alprazolam 1 mg dalam kemasan;

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira Pukul 21.30 WIB di Ngabean RT/RW 002/-, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY
- Bahwa awal kejadiannya sampai dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bermula pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, saya beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalahgunaan Psikotropika.
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalahgunaan Psikotropika saya beserta tim melakukan penyelidikan.
- Bahwa Setelah saksi beserta tim melakukan penyelidikan, kami mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa. Selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan team, kami menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1mg) yang disimpan di atas meja di bawah karpet di kamar tidur terdakwa.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1 mg) tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saudara JABRIK pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 18.00 wib di sebuah warung makan tongseng anjing di Kanutan, Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap saudara Jabrik, tetapi yang bersangkutan masih belum ditemukan dan sekarang ditetapkan DPO ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pil psikotropika tersebut untuk di konsumsi sendiri ;
- Bahwa betul itu barang bukti kami ketemuan pada saat penangkapan dan diakui milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli pil ATARAX Alprazolam (1mg) dari saudara JABRIK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang telah dikonsumsi sebanyak 2 (dua) butir, sehingga sisa 18 (delapan belas) butir pil ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ada yang menyaksikan yaitu Ketua RT di wilayah tersebut ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa sehingga memakai pil psikotropika tersebut sebagai obat penenang karena sering pusing ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan obat-obatan ;
- Bahwa ketika kami tanyakan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin atas kepemilikan pil psikotropika tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi M. USUF KHAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba POLRESTA Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki pil psikotropika golongan IV jenis Atarax Alprazolam 1 mg dalam kemasan ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira Pukul 21.30 WIB di Ngabean RT/RW 002/-, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY
- Bahwa Awal kejadiannya sampai dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bermula pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, saya beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalahgunaan Psikotropika.
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalahgunaan Psikotropika saksi beserta tim melakukan penyelidikan.
- Bahwa Setelah saksi beserta tim melakukan penyelidikan, kami mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa. Selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama-sama dengan tim, kami menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1mg) yang disimpan di atas meja di bawah karpet di kamar tidur terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1 mg) tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saudara JABRIK pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 18.00 wib di sebuah warung makan tongseng anjing di Kanutan, Bangallipuro, Kabupaten Bantul.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap saudara Jabrik, tetapi yang bersangkutan masih belum ditemukan dan sekarang ditetapkan DPO ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pil psikotropika tersebut untuk di konsumsi sendiri ;
- Bahwa betul itu barang bukti kami ketemuan pada saat penangkapan dan diakui milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli pil ATARAX Alprazolam (1mg) dari saudara JABRIK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang telah dikonsumsi sebanyak 2 (dua) butir, sehingga sisa 18 (delapan belas) butir pil ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ada yang menyaksikan yaitu Ketua RT di wilayah tersebut ;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga memakai pil psikotropika tersebut sebagai obat penenang karena sering pusing ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan obat-obatan ;
- Bahwa ketika kami tanyakan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin atas kepemilikan pil psikotropika tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik.
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polreta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, dikarenakan kepemilikan psikotropika jenis Alprazolam ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Ngabean RT/RW 002/-, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1mg) yang sebelumnya disimpan terdakwa di atas meja di bawah karpet di kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1 mg) tersebut dengan cara membeli dari saudara JABRIK pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 18.00

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Yyk



wib di sebuah warung makan tongseng anjing di Kanutan, Bambanglipuro, Kabupaten Bantul ;

- Bahwa Terdakwa bisa membeli pil psikotropika Golongan IV jenis pil ATARAX Alprazolam (1 mg) tersebut, karena awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB. saya sedang makan di sebuah warung makan tongseng anjing di Kanutan, Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Disana Saya bertemu teman lama yaitu saudara Jabrik, kami ngobrol dan tiba-tiba saya ditawari pil ATARAX Alprazolam (1 mg) tersebut, saya tertarik dan kemudian saya membelinya.
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang telah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) butir, sehingga sisa 18 (delapan belas) butir pil ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil psikotropika tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Polisi saat melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1mg) yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas meja di bawah karpet di kamar tidur Terdakwa .
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Bahwa Alasan Terdakwa sehingga memakai pil psikotropika tersebut adalah sebagai obat penenang karena Terdakwa sering pusing
- Bahwa Pekerjaan serabutan bukan Apoteker dan tidak berhubungan dengan obat-obatan.
- Bahwa saya tahu apabila membeli pil psikotropika tersebut harus dengan resep Dokter ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan maupun menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 18 (delapan belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax Alprazolam 1mg dalam kemasan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta No : 441/01421 tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT dan diketahui oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta, Setyarini Hestu Lestari, SKM, M.Kes terkait 18 (delapan belas) butir pil dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX Alprazolam (1mg) yang disita dari Tersangka SUBUR SANTOSO Bin PAIJO tersebut, adalah sebagai berikut:

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/102.f/IV/2021/SATRESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 007325/T/04/2021 positif mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalahgunaan Psikotropika di wilayah kota Yogyakarta.
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO**, sehingga selanjutnya melakukan penangkapan terhadap **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** di rumah **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** di Ngabean RT/RW 002/-, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dan setelah dilakukan penggeledahan, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1mg).
- Bahwa benar 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1 mg) tersebut adalah milik **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO**, yang dibeli



terdakwa **SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** dari saudara JABRIK (dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 18.00 wib di sebuah warung makan tongseng anjing di Kanutan, Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Disana Terdakwa bertemu teman lama yaitu saudara JABRIK dan kami ngobrol ngobrol dan ditawarkan pil ATARAX Alprazolam (1 Mg) tersebut sehingga Tedakwa tertarik untuk membelinya;

- Bahwa benar pada saat itu **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** membeli pil tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya dikonsumsi oleh **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** sebanyak 2 (dua) butir, sehingga sisa 18 (delapan belas) butir pil.

- Bahwa benar Alasan Terdakwa sehingga memakai pil psikotropika tersebut adalah sebagai obat penenang karena saya sering pusing ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan maupun menggunakan narkoba tersebut ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta No : 441/01421 tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT dan diketahui oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta, Setyarini Hestu Lestari, SKM, M.Kes terkait 18 (delapan belas) butir pil dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX Alprazolam (1mg) yang disita dari Tersangka SUBUR SANTOSO Bin PAIJO tersebut, adalah sebagai berikut

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/102.f/IV/2021/SATRESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 007325/T/04/2021 positif mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa benar terdakwa menggunakan pil Alprazolam yang merupakan Psikotropika tersebut tanpa ada resep dokter ;

- Bahwa benar Pekerjaan terdakwa serabutan bukan Apoteker dan tidak berhubungan dengan obat-obatan.

- Bahwa benar kepemilikan dan penggunaan Psikotropika oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama **SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** yang didakwa oleh Penuntut Umum dimana setelah dicocokkan dengan identitas dan surat dakwaan ternyata sesuai, diakui dan dibenarkan sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehat jasmani dan rohani, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur " Tanpa Hak " pada umumnya merupakan bagian dari " melawan hukum " yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan " tanpa hak " dalam kaitannya dengan U.U.R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan U.U.R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun " tanpa hak " pada umumnya merupakan bagian dari " melawan hukum " namun sebagaimana ketentuan angka 1 (satu) diatas yang dimaksud " tanpa hak " dalam kaitannya dengan U.U.R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen " tanpa hak " dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen " melawan hukum " dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan petunjuk sebagaimana diuraikan di atas bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalahgunaan Psikotropika di wilayah kota Yogyakarta.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO**, sehingga selanjutnya melakukan penangkapan terhadap **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** di rumah **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** di Ngabean RT/RW 002/-, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dan setelah dilakukan penggeledahan, Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1mg).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa 18 (delapan belas) butir pil ATARAX Alprazolam (1 mg) tersebut adalah milik **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO**, yang dibeli **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** dari saudara JABRIK (dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 18.00 wib di sebuah warung makan tongseng anjing di Kanutan, Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Disana Terdakwa bertemu teman lama yaitu saudara JABRIK dan kami ngobrol ngobrol dan ditawari pil ATARAX Alprazolam (1 Mg) tersebut sehingga Terdakwa tertarik untuk membelinya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa pada saat itu **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** membeli pil tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya dikonsumsi oleh **terdakwa SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** sebanyak 2 (dua) butir, sehingga sisa 18 (delapan belas) butir pil ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa sehingga memakai pil psikotropika tersebut adalah sebagai obat penenang karena Terdakwa sering pusing ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan maupun menggunakan narkoba tersebut. Disamping itu Terdakwa menggunakan pil Alprazolam yang merupakan Psikotropika tersebut tanpa ada resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta No : 441/01421 tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT dan diketahui oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta, Setyarini Hestu Lestari, SKM, M.Kes terkait 18 (delapan belas) butir pil dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX Alprazolam (1mg) yang disita dari Tersangka SUBUR SANTOSO Bin PAIJO tersebut, adalah sebagai berikut :

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/102.f/IV/2021/SATRESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 007325/T/04/2021 positif mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah serabutan dan bukanlah seorang apoteker ataupun tenaga kesehatan, dan terdakwa menggunakan pil Alprazolam yang merupakan Psikotropika tersebut tanpa ada resep dokter dan kepemilikan dan penggunaan Psikotropika oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Oleh karena materinya tidak mengandung segi yuridis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa U.U.R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax Alprazolam 1mg dalam kemasan.

Oleh karena barang bukti tersebut perolehan dan kepemilikannya secara melawan hukum dan dikawatirkan akan digunakan lagi, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang R.I. Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan psikotropika" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUBUR SANTOSO Bin PAIJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar uang denda maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax Alprazolam 1mg dalam kemasan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H., Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suwanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Suwanti, S.H,